

통 보

제 목 「수사기관 등 외부기관에 대한 정보제공 업무처리 지침」 불합리

소 관 부 서 ●●●●처

내 용

정보·자료의 부정 유출을 방지하고 정보제공의 효율성을 제고하기 위하여 「수사기관 등 외부기관에 대한 정보제공 업무처리 지침」(이하 지침 이라 한다)을 2013년 △△△△처에서 제정·운영¹⁾하였고, 현재는 ●●●●처에서 운영하고 있다.

지침 제3조에 따르면 “정보”란 업무수행²⁾ 과정에서 수집, 취득, 생산 또는 가공한 문자·문서·그림·사진 또는 전산자료 등으로 정의하고 있으며, “정보제공”이란 정보를 구두 또는 유·무선 등 정보통신 수단에 의하여 수사기관 등 외부기관에 제공하는 모든 행위로 정의하고 있다.

또한, 지침 제6조에 따르면 위반행위 확인과 처벌 등을 위하여 외부기관이 정보제공을 요청하는 경우 또는 업무의 원활한 수행을 위하여 필요한 경우에 정보를 제공할 수 있고, 지침 제7조에 따라 정보제공 부서장은 정보를 제공한 후 별지 제1호 서식인 “정보제공 상황보고서” 및 별지 제2호 서식인 “정보제공 현황기록부”를 총괄부서장(●●●●처)에게 즉시 제출하도록 규정하고 있다.

1) 「수사기관 등에 대한 정보·자료 제공 절차 수립 등 제규정 정비 계획 보고」, △△△△처 ▲▲▲▲탐-442 (2013.03.26.)
2) 석유유통검사업무, 석유 및 석유대체연료의 품질검사업무, 검사시험정보시스템(LIMS) 운영 업무, 석유제품 수급·거래상황 보고 수리 업무, 석유제품 수급보고시스템 운영 업무, 그 밖에 「석유 및 석유대체연료 사업법」 제29조 또는 제39조 위반행위 확인 업무

그러나 2017년 1월부터 10월까지 전 본부에서 수사기관 등 외부기관에 대한 정보제공 업무처리 내역을 조사한 결과 외부기관 요청뿐만 아니라 합동검사 등 원활한 업무수행을 목적으로 제공된 정보는 모두 부서장 승인 후 외부기관에 제공하고 있는 것으로 확인되었으나, “정보제공 상황보고서” 및 “정보제공 현황기록부”를 총괄부서로 제출한 내역은 없었다.

[표] 수사기관 정보제공 현황

(2017.1.1. ~ 2017.10.30, 단위: 회)

정보제공 부서	정보 제공 받은 기관	정보제공 내용	정보제공 횟수	정보제공 내역 총괄부서 제출 횟수
●●●●●본부	▽▽경찰서 등	품질검사 결과, 시료채취 확인서 등	24	0
▣▣▣▣▣본부	▼▼▼▼경찰서 등	시료채취 확인서, 시험분석 결과서 등	54	0
▤▤▤▤본부	◁◁◁◁경찰서 등	품질검사 결과, 시료채취 확인서 등	19	0
▥▥▥본부	◀◀경찰서 등	주유소 품질검사 내역 등	7	0
●●본부	▷▷▷▷경찰서 등	품질검사 결과, 시료채취 확인서 등	18	0
▧▧본부	▶▶경찰서 등	시험결과성정서, 시료채취 확인서 등	11	0
○●본부	♠♠♠♠경찰서 등	품질검사 결과, 시료채취 확인서 등	45	0
●●●●●본부	♣♣♣♣경찰서 등	품질검사 결과, 시료채취 확인서 등	36	0
▩▩▩본부	♠♠♠♠경찰서 등	불법판매 행위 관련 자료 등	17	0
●●본부	♣♣♣♣경찰서	주유소 품질검사 결과	1	0
총 계	-	-	232	0

그런데 합동검사와 관련된 정보의 경우 당연히 수사기관 등 외부기관에 제공되어야 하는 정보임에도 “정보제공 상황보고서” 및 “정보제공 현황기록부”를 총괄부서장(●●●●●처)에게 즉시 제출토록 규정하는 것은 과도한 규제에 해당하는지에 대한 검토가 필요하다.

또한, 지침이 제정 된 시기의 단속업무 상황과 현재 단속업무 상황이 다르며, 현재 제공하는 정보는 모두 부서장의 승인 후에 제공되고 있으므로 총괄 부서장(●●●●처)에게 제출하는 과정이 생략되더라도 정보·자료의 부정 유출은 없을 것으로 예상되므로 지침 운영에 대한 전반적인 검토가 필요하다.

조치할 사항

●●●●처는 「수사기관 등 외부기관에 대한 정보제공 업무처리 지침」의 운영목적, 실효성, 타당성, 효과성, 능률성 등을 검토하여 합리적으로 운영하여 주시기 바랍니다.